

1504493-81.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331849/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 21803088 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

822/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2331849 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504493-81.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504493-81.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2331849/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 21803088 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

822/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2331849 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 822/21/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON BENTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

CLEITON BENTO DA SILVA, qualificado a fls.5, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de dezembro de 2021, por volta das 00h15min., na Rua Pedro Lopes Dias, 27, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 46 porções de crack, com peso aproximado de 26,09g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na rua Pedro Lopes

Dias e ali realizava o comércio ilícito de entorpecentes e, em dado momento, notou a aproximação dos policiais e correu em direção à viatura, tendo sido por ela atingido. Ao ser abordado, com ele foram encontradas 46 porções de crack e a quantia de R\$ 64,00.

Na ocasião, CLEITON foi preso em flagrante delito (fls.1/5). Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Mário Edson Pereira (fls.3), Wander Gonçalves Junior (fls.4) e CLEITON BENTO DA SILVA (fls.5).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/5), informações de antecedentes (fls.14/45), boletim de ocorrência (fls.46/48), auto de exibição e apreensão (fls.49/50), fotografia do dinheiro e das drogas apreendidas (fls.57/60), laudo de constatação provisória (fls.68/69), laudo pericial realizado no veículo (fls.136/140) e relatório final (fls.142/145).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva às fls.100/103.

A denúncia foi oferecida a fls.151 e recebida às fls.156/157, em 1º de fevereiro de 2022. Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 189/192. O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 193/194.

Exame químico toxicológico definitivo às fls.152/155.

Folha de antecedentes às fls.174/183.

Em audiência foram ouvidos: Mário Edson Pereira, Wander Gonçalves Junior, José Manoel da Silva, Valderino Muniz da Silva, Maria Aparecida Ribeiro da Silva e CLEITON BENTO DA SILVA.

As partes apresentaram alegações finais às fls.250/252 e 256/273.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhimento.

Não restou plenamente comprovado o excesso de força por parte dos policiais.

Com efeito, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito de CLEITON disseram que o acusado tentou fugir da abordagem policial, da primeira viatura, e ao tentar correr, chocou-se com a segunda viatura, ocorrendo as lesões.

As fotografias de fls.61/66 mostram ferimentos na perna e cabeça do acusado, compatíveis, com a colisão com a viatura policial.

Assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade apresentada pela defesa.

No mérito, é improcedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Mário Edson Pereira, policial militar, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro, em duas viaturas e, ao acessar a rua Pedro Lopes Dias, verificaram que um indivíduo acabou se evadindo da primeira viatura. Disse que o agente tentou, ao ver a segunda viatura, se evadir novamente, mudando de uma calçada para outra, pulando por cima do capô do veículo, causando avarias no para-brisa e capô da viatura. Disse que o acusado se levantou e, novamente, tentou fugir, que foi detido, que precisaram utilizar algemas e que, realizada a busca pessoal, localizaram com ele a droga e o dinheiro. Disse que o acusado apresentou nervosismo e se intitulou como sendo "do crime". Disse que, em virtude das lesões, o levaram à UPA, onde o acusado proferiu xingamentos e ameaças, dizendo que "isso

não iria ficar assim" a ele e seu companheiro de serviço.

A testemunha Wander Gonçalves Junior, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento no bairro Vila Nova. Esclareceu que havia uma viatura à frente, cujos ocupantes iriam abordar o acusado, entretanto, ele fugiu. Disse que o acusado tentou se evadir da segunda viatura, pulando pelo veículo, ocorrendo a queda. Disse que, realizada busca pessoal, localizaram a droga e o dinheiro.

A testemunha José Manoel da Silva, conhecido como "Zé do Cachimbo", arrolada pela defesa, disse que, na data dos fatos, apenas presenciou o momento em que os policiais agrediram o acusado, sendo que eles abriram a porta da viatura e pisaram no pescoço do acusado. Disse que não viu se o acusado estava em posse de drogas. Disse, depois, que os policiais bateram no acusado com a porta da viatura.

Valderino Muniz da Silva, genitor do réu, disse que não presenciou os fatos. Disse que, no dia seguinte, soube da prisão por um vizinho. Disse que não sabia informar se seu filho mexia com drogas. Inicialmente, disse não saber informar se o filho, antes de ser preso, estava sofrendo agressões ou abordagens por parte dos policiais. Depois, disse que soube que policiais entraram na casa do filho em data anterior à abordagem e à prisão.

A testemunha Maria Aparecida Ribeiro da Silva, arrolada pela defesa, disse que conhece o acusado, pois era vizinha dele. Disse que não estava presente no dia dos fatos. Disse que sabe que ele já foi preso e que, depois de solto, tiveram pouco tempo de convivência. Disse que policiais já entraram na casa do acusado, em outra data, à noite, mas não sabe se houve agressão, apenas viu a polícia revirando a casa dele.

Interrogado, CLEITON BENTO DA SILVA negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, estava na casa de seu pai, bebendo e fumando cigarro, e que, quando saiu de lá, o pai já estava dormindo, que não o acordou. Disse que foi sentido bar do Cachimbo, que estava com a quantia de R\$15,00 em seu bolso e que pretendia comprar mais bebidas, e, na rua Pedro Lopes Dias, se deparou com a primeira viatura vindo em sua direção. Disse que parou no bar, que os policiais vieram em sua direção, mas que não demonstrou nervosismo, não tentou fugir e não portava nenhum entorpecente consigo. Disse que não viu a segunda viatura chegando, apenas sentiu o impacto porque foi atingido por ela e machucou a cabeça e o joelho. Disse que desmaiou e que, quando recobrou a consciência, ouviu vozes e viu que tinha fratura na perna e lesões em seu corpo e na cabeça. Disse que foi xingado e agredido pelos policiais e não estava portando drogas, que foi posto na viatura e levado ao pronto socorro, e foi novamente xingado, que não ofendeu ou ameaçou os policiais. Disse que, após ser atendido e medicado foi, mais uma vez, insultado. Disse que foi conduzido à delegacia e acredita que os policiais fizeram isso com ele porque já teve passagem anterior e que não tem ciência do restante do dinheiro, pois estava apenas com a quantia de R\$15,00.

As versões dos policiais, de que o acusado pulou no capô da viatura para tentar fugir indicam situação bastante incomum.

De outra parte, o acusado diz ter sido atropelado pela viatura policial.

A testemunha Maria afirmou que já viu policiais "revirando" a casa do acusado.

José Manoel afirmou que viu o acusado ser agredido.

Ao que tudo indica, então, já havia desavença entre os policiais que efetuaram a prisão do acusado e este último, não havendo a certeza necessária para a condenação do réu.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO CLEITON BENTO DA SILVA da acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Registro, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA